

Số: /2026/QĐ-CTUBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 77/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 8486/TTr-STC ngày 07 tháng 4 năm 2026; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 573/BC-STP ngày 19 tháng 01 năm 2026 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 3396/STP-VB ngày 02 tháng 4 năm 2026;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cơ quan, người được giao thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.
- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nội dung phân cấp

Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các đơn

vị trực thuộc các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định tịch thu.

2. Các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định tịch thu.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phường, xã, đặc khu ra quyết định tịch thu.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với tài sản đã lập phương án xử lý trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt theo quy định nhưng đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành chưa được phê duyệt phương án xử lý thì việc quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được thực hiện theo nội dung phân cấp quy định tại Quyết định này.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB&QLXLVPHC-Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IV;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội;
- TTHĐND Thành phố;
- Đảng ủy UBND TP;
- TTUB: CT và các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- TT.HĐND xã/phường/đặc khu;
- UBMTTQ xã/phường/đặc khu;
- Đảng ủy xã/phường/đặc khu;
- VPUB: Các PCVP;
- VP Đảng ủy UBND TP;
- Trung tâm Thông tin điện tử TP;
- Phòng TH, KT, HCQT;
- Lưu: VT, (KT/Vpdiem).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Vinh